

시정·개선요구

【2】

제 목 ▼▼▼▼ 사후관리 불합리

소 관 부 서 대본부 @부, 대본부 @실

사처 @실

조 치 부 서 대본부 @부, 대본부 @실

사처 @실

내 용

2-2 ▼▼▼▼ 사후관리 업무 체계 불합리 (개선)

1. 업무 개요

우리 회사는 20xx년 이후 총 xxx건의 ▼▼▼▼를 완료하고 성과물에 대하여 기술사용협약을 체결 후 사후관리 중이며, 사처 @실은 ▼▼▼▼ 업무의 주관부서로서 ▼▼▼▼의 체계적이고 효율적인 추진을 위해 「▼▼▼▼ 관리세칙」 등 사규, 편람 및 절차서를 제정, 운용하고 있다.

[표 1] ▼▼▼▼ 관련 사규, 편람 및 절차서 현황

구분	제정일	최근 개정일	운영부서
▼▼▼▼ 관리세칙	20xx. xx. xx.	20xx. xx. xx.	@실
▼▼▼▼선정품 지정 및 운영세칙	20xx. xx. xx.	20xx. xx. xx.	
지식재산권 관리세칙	20xx. xx. xx.	20xx. xx. xx.	
▼▼▼▼ 업무편람	20xx. xx. xx.	20xx. xx. xx.	
기술이전 사업화 절차서	20xx. xx. xx.	20xx. xx. xx.	

자료: 사규관리 업무시스템 자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

「법무규정」 제6조에 따르면 우리 회사의 사규 종류는 규정, 세칙으로 구분되며, 사규 외에 기준, 내칙 등 기타 규범과 이외 업무에 참고하기 위하여 편람 및 절차서, 매뉴얼 등을 운용할 수 있고, 같은 규정 제9조에 따라 다른 사규와의 저촉 여부, 내용의 타당성을 고려하여 필요시 개정하여야 한다.

☞ 참고자료: 【법무규정】

제6조(사규 등 구성체계) ① 사규의 종류는 다음의 각 호와 같다.

1. 규정: 사규사항의 기본적인 것을 정한 것
2. 세칙: 규정에서 위임된 사항과 규정을 시행하기 위하여 필요한 세부적인 사항을 정한 것

② 사규 외에 다음 각 호의 기타규범을 운용할 수 있다.

1. 기준 : 규정 또는 세칙에서 위임된 사항과 규정 및 세칙을 시행하기 위하여 필요한 세부적인 사항 중 개별 사안 또는 특정 기간에 한하여 적용하기 위하여 정한 것
2. 내칙 : 규정, 세칙 및 기준에 저촉되지 않는 범위 내에서 처·실 또는 사업소 내에서만 적용하기 위하여 정한 것

③ 사규 및 기타규범 외에 업무에 참고하기 위하여 편람, 절차서, 매뉴얼 등을 운영할 수 있다.

제9조(제정, 개정 및 폐지절차) ① 사규를 제정, 개정 또는 폐지하고자 할 때에는 다음 각 호의 절차에 따른다.

4. 법무심사 : 법무부서장은 사규안에 대하여 다음 각 목의 사항을 심사하고 그 결과를 주관부서장에게 회송하여야 한다.
 - 가. 사규운영 여부의 적정성
 - 나. 사규의 종류 및 작성형식의 적합성
 - 다. 법령 및 다른 사규와의 저촉여부
 - 라. 내용의 타당성

따라서 ▼▼▼▼ 관련 사규 및 편람, 절차서의 내용이 상이하고 상충될 경우 업무 기준의 명확화를 위하여 관련 내용을 검토하여 개정 등을 시행해야 함이 마땅하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ▼▼▼▼ 관련 사규, 편람, 절차서를 점검한 결과, 「지식재산권 관리 세칙」과 「▼▼▼▼ 업무편람」에는 산업재산권의 실시권 허락 및 양도에 관한 사항을 주관부서가 담당하도록 하고 있으나 「기술이전 사업화 절차서」에는 같은 업무를

처(실)장, 사업소장으로 명시하고 있고 세칙 및 편람에는 규정하고 있지 않은 ‘기술이전 담당부서’라는 용어를 사용하여 업무에 대한 역할이 불분명하게 운영하고 있다.

[표 2] ▼▼▼▼ 관련 사규, 편람 및 절차서 상충 내용

구분	기술이전 실시부서 (실시권 허락 및 양도)	기술이전 담당부서 (협약체결, ○○●○○)
지식재산권 관리세칙	주관부서장	-
▼▼▼▼ 업무편람	▼▼▼▼시행부서(주관부서)	-
기술이전 사업화 절차서	처(실)장, 사업소장	운영부서

자료: 사규, 편람 및 절차서의 “용어 정의” 조항 발췌

그 결과 산업재산권 기술이전 등 ▼▼▼▼ 사후관리 업무에 대하여 본사와 사업소 또는 주관부서와 시행부서 간의 업무 혼선의 우려가 있다.

관계부서 의견 ☐처 ☒실은 ▼▼▼▼ 사후관리 관련 사규 및 절차서 관리에 일부 미흡한 점이 있었음을 인정하였으며, 관련 규정을 재정비하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☒처장은

「▼▼▼▼ 관리세칙」 등 관련 사규, 편람 및 절차서의 연구개발 사후관리 업무가 주체별 책임과 권한에 부합하고 사규 간 상충이 발생하지 않도록 조정, 개정 하시기 바랍니다.

[개선]